

1502336-82.2022.8.26.0566

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Prisão em flagrante

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181509/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

KAUÃ OLIVEIRA NUNES

Data da Audiência

07/10/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 07 de outubro de 2022, às 15:00 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502336-82.2022.8.26.0566 - 2022/001190

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181509/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

KAUÃ OLIVEIRA NUNES

Data da Audiência

07/10/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 07 de outubro de 2022, às 15:00 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do acusado KAUÃ OLIVEIRA NUNES, preso na Penitenciária de Araraquara; do Advogado DR. GLAUDECIR JOSÉ PASSADOR (OAB 66186/SP); das testemunhas KAREN GRASIELA ANGELOTTI, ELIAS ALEXANDRE DOS SANTOS, ELISEU FIGUEIREDO NUNES e DIOGO DE OLIVEIRA RODRIGUES; ausente a vítima MARCOS ROBERTO GUEDES DA SILVA. Preliminarmente, foi oportunizada ao réu e seu defensor conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams

(Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas as testemunhas KAREN GRASIELA ANGELOTTI, ELIAS ALEXANDRE DOS SANTOS, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado. As partes desistiram da oitiva da vítima MARCOS ROBERTO GUEDES DA SILVA bem como das testemunhas de defesa ELISEU FIGUEIREDO NUNES e DIOGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, o que foi homologado pelo MM Juiz. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. KAUÃ OLIVEIRA NUNES, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal. O réu foi citado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia e regime inicial diverso do aberto. A defesa requereu fixação da pena mínima e regime inicial semiaberto. É o relatório. DECIDO. O acusado confessou em juízo a prática dos fatos narrados na denúncia. Os demais elementos de convicção que constam do processo confirmam amplamente a confissão, atendendo ao disposto ao artigo 197, do CPP. Ambos os policiais ouvidos nesta data confirmaram que durante patrulhamento foram comunicados da tentativa de roubo, sendo que logo em seguida detiveram o acusado, o qual confessou os fatos e foi reconhecido pela vítima. Todos os depoimentos, inclusive o interrogatório, confirmam a participação de um segundo roubador que logrou escapar. Afasto a qualificadora do emprego da arma de fogo, uma vez que não foi apreendida. Procede a acusação. Passo a fixar a pena. Fixo a pena base no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Aumento a pena de 1/3 em razão da majorante do concurso de agente, perfazendo o total de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Considerando a tentativa e o pequeno iter percorrido, reduzo a pena de 2/3, perfazendo o total de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e 04 dias-multa. Com base no artigo 33, § 2º, c, do CP e Súmulas 718 e 719 do STF, o acusado deverá iniciar o cumprimento da medida em regime aberto. Defiro o "sursis" pelo prazo de dois anos. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal. Em razão do regime fixado, revogo a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura. Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia condenando-se o réu KAUÃ OLIVEIRA NUNES à pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto e 04 dias-multa, por infração ao artigo 157, §2º, II, do Código Penal. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA